

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-□□◎사업소-002

제 목 현장대리인 보험료 정산 및 운영 미흡

관계부서 □□◎사업소

조치부서 □□◎사업소

내 용

1. 업무개요

□□◎사업소는 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.) \$ \$ 경상정비공사와 변동공사의 원활한 수행을 위해 2021년 “◀ ▲지사 정기점검보수공사 비계 설치 및 해체공사(2021. 10. 1. ~ 2023. 5. 31.)” 등 38건의 하도급 공사를 발주 하였으며, 계약상대자는 현장대리인을 선임하여 배치하고 하도급공사 투입 인력에 대해 보험료를 정산하였다.

2. 하도급공사 현장대리인 보험료 정산 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제18조(노무비)에 따라 직접노무비는 공사현장에서 직접 작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가이며, 간접 노무비는 직접작업에 종사하지는 않으나 작업현장에서 보조 작업에 종사하는 노무자와 현장감독자 등에 의하여 제공되는 노동력의 대가로 규정되어 있다.

「기획재정부 계약예규」 제533호 「정부입찰·계약 집행기준」 제19장(국민건강 보험료 및 국민연금보험료 사후정산 등) 제94조(대가지급시 정산절차 등) 제3항에 따라 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 시 국민건강보험료, 국민연금보험료,

노인장기요양보험료는 하도급업체에서 직접인력(직접노무비 대상에 한함)에 해당되는 인력의 투입실적 등을 확인하여 당해 공사에 실제로 투입한 일자를 기준으로 정산하여야 한다.

따라서 공사담당자는 하도급공사 보험료 정산 시 해당 공사의 직접노무비 대상자에 한해서 투입실적을 면밀히 확인한 후 정산하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □○사업소 공사담당자는 2022년도 “GT #1,2 회전자 인출(인입) 하도급공사(2022. 3. 2. ~ 7. 30., 204,100천 원, 1234567(주))”에 대해 준공정산 시 작업일보의 작업자 명단에 현장대리인이 포함된 것을 확인하고, 하도급업체에서 납부한 보험료 납입확인서를 근거로 간접노무비 대상인 현장대리인의 보험료 502,240원을 아래 [표 1]과 같이 정산하였다.

[표 1] 하도급공사 간접인력 보험료 정산 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

공사명	업체명	공사기간	간접인력 (현장대리인)	정산금액			소 계
				건강보험	연금보험	요양보험	
GT #1,2 회전자 인출(인입) 하도급공사	1234567(주)	'22.03.02.~'22.07.30.	888	447,360	0	54,880	502,240

그러나 하도급공사 현장대리인의 보험료 정산과 관련하여, 이전에 시행한 법률자문 결과('23. 10. 24., 123 법률사무소), “① 현장대리인의 노무비는 현장대리인의 본질적인 업무(현장관리업무)를 수행하였음을 전제로 지급되는 대가이므로 간접노무비 대상자이며, 현장대리인이 현장관리업무를 수행하지 아니한 채 하도급공사에 직접 투입되어 일부 작업을 직접 수행하는 것은 현장대리인의 의무를 이행하지 않은 것으로 원칙적으로 허용될 수 없고, ② 현장대리인이 본질적인 업무를 수행하면서 하도급공사의 일부 작업을

직접 수행하는 것은 ‘현장관리의 차원’(즉, 공정 촉진 등 본건 하도급공사의 일정 내지 공정을 관리하기 위한 차원)에서 이루어진 부수적인 업무에 해당할 뿐이므로, 이를 직접 투입 인력으로 판단하여 직접노무비 대상에 해당한다고 볼 수 없는 것이 합리적이며, ③ 현장대리인의 업무 이외 해당 하도급공사의 직접 작업에 종사하는 것은 현장대리인의 업무수행에 지장을 초래할 수 있음을 근거로 시정을 요청할 수 있고, 이를 거부할 경우 해당 인원의 교체를 지시할 수 있다.”고 함에 따라, 회사는 하도급공사 준공정산 시 간접노무비 대상인 현장대리인의 보험료를 정산 대상에서 제외하고 정산을 시행하여야 한다.

법률자문 결과 주요내용('23.10.24. 123 법률사무소)

- ① 현장대리인에 대하여 지급되는 노무비는 현장대리인으로서의 본질적인 업무인 ‘현장관리 업무’를 수행한 것에 대한 대가로 지급되는 것이므로 ‘간접노무비’로 평가함이 타당하고, 건설○○기본법 제40조 제1항 ‘건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다’와 공사계약 일반조건 제14조(공사현장대리인) 제2항 ‘공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 현장감독직원의 요청에 따라 자기책임하에 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다’에 따라 본건 하도급공사의 현장관리업무를 수행하기 위하여 배치된 인원으로서 원칙적으로 현장대리업무를 수행하여야 하는 것일 뿐, 현장대리업무를 수행하지 않고 기타 직접 작업에 종사할 수는 없는 것으로 사료됩니다.
(이는, 건설○○기본법 제40조 제1항 및 본건 하도급계약 공사계약 일반조건 제14조 제2항 및 본건 하도급계약 공사계약 일반조건 제14조 제2항을 위반한 것으로 평가할 수 있습니다.)
- ② 또한 현장대리인의 본질적인 업무는 공정 관리를 포함한 공사 전반에 대한 관리업무(즉, 현장관리업무)이고, 현장대리인으로서의 본질적인 업무(현장관리업무)를 수행하는 과정에서 ‘현장관리의 차원’(즉, 공정촉진 등 본건 하도급공사의 일정 내지 공정을 관리하기 위한 차원)에서 이루어진 부수적인 업무에 해당할 뿐이므로, 이를 별도의 직접작업행위로 판단하여 노무비를 산정할 수는 없는 것으로 봄이 합리적이며, 조달청 또한 「현장대리인이 본인의 업무범위를 넘어서서 직접작업에 종사한 경우라도 직접노무비 대상인 생산직 상용근로자에 해당한다고 볼 수 없다」고 회신한 바 있음(조달청, 2019. 10. 18.자 회신)

- ③ 하도급공사의 현장대리인이 현장관리업무 이외에 직접작업에 종사하는 것은 현장대리인으로서 수행하여야 할 업무(즉, 현장관리업무)의 수행에 지장을 초래할 수 있음을 이유로 하수급인에게 시정(즉, 현장대리인의 직접작업 투입 중지)을 요구할 수 있고, 이에 따르지 않을 경우 위 규정에 따라서 ‘현장대리인이 현장대리인으로서의 업무(즉, 현장관리업무)수행에 적당하지 아니함’을 이유로 교체를 지시함으로써 사실상 현장대리인의 직접작업 업무를 중단시킬 수 있을 것으로 사료됩니다.

3. 하도급공사 현장대리인 운영관리 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제25조(공사착공)에 따라 공사 착공계 제출 시 관련 서류(현장대리인 타공사 선임내역 등)를 계약상대자로부터 제출받아야 하며, 같은 규정 제26조(계약상대자 현장대리인)에 제4항에 따라 계약상대자 현장대리인은 해당공사 관계서류의 날인 시 등록된 인감을 사용해야 한다.

또한 「공사관리규정」 제26조(계약상대자 현장대리인) 제1항에 따라 현장대리인 선임계 수령 시 회사 전산시스템에 현장대리인의 실명, 선임시작일, 선임종료일을 입력하여 현장대리인의 중복 선임여부를 확인하고 공사 현장에 상주하지 아니하는 상황이 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □○사업소는 2021년 “◀ ▲지사 정기점검보수공사 비계설치 및 해체공사(2021. 10. 8. ~ 11. 29., 46,230천 원, AAAAAA)” 등 총 38건의 하도급공사를 시행하면서 아래의 [표 3]과 같이 현장대리인의 타공사 선임내역 22건, 현장대리인 사용인감계 18건을 각각 징구하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 3] 하도급공사 현장대리인 미징구 서류 내역

순번	하도급공사명	수행업체	공사기간	사용 인감계	타공사 선입내역
1	'21년 ◀ ▲지사 정기점검보수공사 비계설치 및 해체공사	AAAAAA	'21.10.08.~'21.11.29.	○	×
2	'21년 ◀ ▲지사 정기점검보수공사 안전밸브 분해점검 및 기타공사	BBBBB	'21.10.08.~'21.11.29.	×	×
3	'21년 ◀ ▲지사 정기점검보수공사 전동기정비공사	CCCCC	'21.10.08.~'21.11.29.	○	×
4	'21년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 비계설치 및 해체공사	DDDDD	'21.09.27.~'21.10.22.	○	×
5	'22년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 Safety Valve 분해점검공사	FFFFFF	'22.10.11.~'22.11.08.	×	×
6	'23년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검보수공사 DH 등 점검공사	≠¥	'23.08.07.~'23.09.04.	×	×
7	'23년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검보수공사 비계설치 및 해체공사	44444	'23.08.07.~'23.09.04.	×	×
8	'23년 xx 열병합°FⅡ소 정기점검보수공사 안전밸브 분해점검 및 기타공사	FFFFFF	'23.08.07.~'23.09.04.	×	×
9	'24년 ◀ ▲ 열병합°FⅡ시설 정기점검보수공사 안전밸브 분해점검 및 기타공사	FFFFFF	'24.03.22.~'24.05.02.	×	×
10	'24년 ◀ ▲ 열병합°FⅡ시설 정기점검보수공사 전동기 정비공사	FFFFFF	'24.03.18.~'24.05.02.	×	×
11	'21년 □□OH 비계설치 및 해체공사	NNNN(주)	'21.05.01.~'21.05.26.	×	×
12	'21년 □□OH Safety Valve 분해점검등 공사	(주)FFFFFF	'21.05.01.~'21.05.26.	×	×
13	GT #1,2 회전자 인출(인입) 하도급 공사	aaccccc(주)	'22.03.02.~'22.07.30.	×	×
14	'22년 □□ OH 비계설치 및 해체 공사	주식회사 § Å	'22.04.07.~'22.06.23.	×	×
15	□□OH 23-01 Safety valve 분해점검등 공사	(주)FFFFFF	'23.05.22.~'23.06.13.	×	×
16	□□OH 23-02 비계설치 및 해체 공사	33333 주식회사	'23.05.22.~'23.06.13.	×	×
17	□□OH 23-03 Tank 청소 및 Strainer 점검 등 공사	주식회사 ≠¥	'23.05.30.~'23.06.13.	×	×
18	zz ■ ▽tttt서비스 비계 설치 및 해체공사	주식회사 PPPPP	'23.09.11.~'23.10.27.	× 법인인감	×
19	zz ■ ▽tttt서비스 증기터빈 Valve 정비공사	주식회사 ∂ ↑	'23.09.11.~'23.10.27.	×	×
20	비계설치, 해체 및 보온공사	주식회사 *****	'24.04.25.~'24.06.13.	○	×
21	비파괴검사(PT,MT) 공사	(주)EEE	'24.04.29.~'24.06.13.	×	×
22	안전밸브 Popping Test 및 정비공사	(주)FFFFFF	'24.04.29.~'24.06.13.	×	×

그리고 □□○사업소는 2021년 "xx 열병합°FⅡ소 정기점검 보수공사 비계설치 및 해체공사(2021. 9. 27. ~ 10. 22., 16,848천 원, MMMMM) " 등 3건의 하도급공사를 시행하면서 아래 [표 4]와 같이 하도급 공사 착공 시 임명된 현장대리인 실명을 전산입력(ERP)에 일치하지 않는 임의 내용으로 입력하였고, 실제 하도급공사 투입 기간과 전산입력 기간이 일치하지 않는 등 회사 전산시스템 입력관리를 미흡하게 하였다.

[표 4] 현장대리인 전산입력 미흡 내역

연번	공사명	업체	하도급 공사기간	ERP 입력기간	현장 대리인	ERP 입력
1	비계설치 및 해체공사	주식회사 MMMMM	2021.9.27. ~ 2021.10.22.	2021.9.27. ~ 2021.10.22.	123	미정입
2	Safety Valve 분해 점검 공사	표표표표(주)	2021.9.27. ~ 2021.10.22.	2021.9.27. ~ 2021.10.22.	156	아직미정 입니다
3	연관교체공사	(주)2222	2022.10.11. ~ 2022.11.08.	<u>2022.10.19.</u> ~ 2022.11.08.	789	김희양

관계부서 의견 □□○사업소는 현장대리인 보험료 정산, 사용인감계와 선임내역 징구, 전산시스템 입력 등 현장대리인 관련 업무를 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□○사업소장은

- ① 하도급업체에게 과오지급된 보험료 502,240원을 회수조치 하시고, (회수)
- ② 현장대리인 관리를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
□□○사업소	주임	222	사업소 공무관리	2020. 8. 3. ~ 현재	현장대리인 보험료 정산 및 운영 미흡	기조치 No.001
□□○사업소	과장	\$#\$	사업소 ●▽관리	2020. 8. 3. ~ 현재	현장대리인 운영 미흡	기조치 No.001
□□○사업소	과장	▽↑★	사업소 안전·공무 관리	2019. 12. 2 ~ 2022. 6. 19	현장대리인 운영 미흡	기조치 No.001